

匿名表現の自由

海野 敦史

匿名表現を問題とする背景

序説

- ・ インターネットの発展は、匿名性により支えられてきたとも言える。匿名による表現（匿名表現）の「安心感」を通じて、情報の流通が活性化。表現の自由の歴史をみても、厳しい検閲に対抗する手段として、匿名での出版物が重要な役割を果たしてきた経緯。
- ・ 匿名表現の自由は、それが認められなかったときの萎縮効果の大きさを念頭におくと、ひとまず憲法上保障されるものと解されている。ただし、その保障の程度については議論が未成熟。
- ・ 他方、匿名表現は、SNS等における誹謗中傷等の表現も助長し、その発信者の特定を困難にするとともに、匿名表現を制限すべきではないかという議論を惹起。
- ・ 発信者を特定するための枠組みについては、特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律（情報流通プラットフォーム対処法）に結実。
- ・ 韓国では、所定の大規模なウェブサイトへの投稿について、各サイト管理者が本人確認を行うことを義務づける「インターネット实名制」を内容とする法律が施行されていたが、2012年に憲法裁判所により違憲と判断され、廃止されている。
- ・ 日本では、通信の秘密に関する強固な保護の運用が、匿名表現の自由に実質的に寄与2

匿名表現を規制する主な法律の規定

公職選挙法

・ 142条の3 第3項

「ウェブサイト等を利用する方法により選挙運動のために使用する文書図画を頒布する者は、その者の電子メールアドレス（特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第二条第三号に規定する電子メールアドレスをいう。以下同じ。）その他のインターネット等を利用する方法により**その者に連絡をする際に必要となる情報**（以下「電子メールアドレス等」という。）が、当該文書図画に係る電気通信の受信をする者が使用する通信端末機器の映像面に正しく表示されるようにしなければならない。」

・ 142条の4 第7項（244条1項2号の2で違反者に罰則）

選挙運動用電子メール送信者は、選挙運動用電子メールの送信に当たっては、当該選挙運動用電子メールを利用する方法により頒布される文書図画に**次に掲げる事項を正しく表示しなければならない。**

- 一 選挙運動用電子メールである旨
- 二 当該**選挙運動用電子メール送信者の氏名又は名称**
- 三 当該選挙運動用電子メール送信者に対し、前項の通知を行うことができる旨
- 四 電子メールの送信その他のインターネット等を利用する方法により前項の通知を行う際に必要となる電子メールアドレスその他の通知先

情報流通プラットフォーム対処法における発信者情報開示請求(Ⅰ)

発信者情報開示請求の枠組み

- ・ 発信者情報の開示をどのような場合に認めるかということは、発信者の享有する表現の自由と被害者のプライバシー等の権利・利益の回復に対する利益とをどのような形で調整するかという問題。
- ・ それゆえ、情報流通プラットフォーム対処法に基づく発信者情報の開示請求権は、手続法上の権利ではなく、私人間の権利・利益の調整を図る実体法上の請求権として規定されている。
- ・ 権利の侵害に係る発信者情報の開示請求者は、一定の要件を充足する場合には、所轄の裁判所に訴訟を提起して権利の実現を図ることも、非訟手続を利用して権利の実現を図ることも、裁判外において請求を行うことも可能。
- ・ 発信者情報開示請求の要件の主軸は、「開示の請求に係る侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき」（明白性要件）。これに対しては厳格すぎるとの批判もあるが、法律上維持されている（安易に発信者情報開示を認めることにより、正当な表現を萎縮させる効果が及び得ることに対する配慮）。
- ・ 発信者情報開示請求の制度は、匿名訴訟が認められていない現行の訴訟制度の下で、権利の侵害を受けた者が被害回復のための訴訟提起を可能にするもの（裁判を受ける権利の実効的な保障を図るもの）。

情報流通プラットフォーム対処法における発信者情報開示請求(2)

- ・「発信者情報」とは、「氏名、住所その他の侵害情報の発信者の特定に資する情報であって総務省令で定めるもの」（法2条10号）と定義されており、発信者を特定し、何らかの連絡を行うのに有用と認められる情報を指す。発信者の氏名等のほか、電話番号、SMTP（Simple Mail Transfer Protocol）メールアドレス、侵害情報の送信に係るIPアドレスやSIM（Subscriber Identity Module）識別符号等が含まれる。

※ 厳密には、もっぱら「侵害関連通信」（それ自体は権利侵害性のない通信）に係る「特定発信者情報」（権利侵害投稿を送信した侵害投稿通信に係る通信記録を保有していないが、サービスへのログイン時の通信を構成するIPアドレスを保有している場合等）と、それ以外の「特定発信者情報以外の発信者情報」とがあり、両者で開示請求の要件は一部異なる。

- ・ 発信者情報開示請求に関する制度は、電気通信事業法4条1項にいう「通信の秘密」の例外を定めるものとして位置づけられている。

【電気通信事業法4条1項】

電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。

- ・ 憲法学説上は、インターネット上の表現の匿名性は、通信の秘密ではなく、匿名表現の自由の問題として議論すべきとする見解も有力（曾我部真裕「匿名表現の自由」『ジュリスト1554号』47頁参照）。

⇒ しかし、インターネット経由の通信にも、通信の秘密は適用されると解され、通信の秘密との関係から切り離されるわけではないと考えられる。

情報流通プラットフォーム対処法における発信者情報開示請求(3)

- ・ 侵害投稿通信に係る発信者情報開示請求（特定発信者情報以外の発信者情報）の典型的な流れは以下のとおり。
 - コンテンツプロバイダ（SNS管理者等）に対する開示請求
 - ↓
 - 権利侵害の明白性、開示を受ける正当な理由の充足により開示の認容
 - ↓
 - 侵害投稿通信に係るIPアドレス及びタイムスタンプ等の開示
 - ↓
 - 経由プロバイダ（ISP等）に対する開示請求
 - ↓
 - 権利侵害の明白性、開示を受ける正当な理由の充足により開示の認容
 - ↓
 - 発信者の氏名及び住所等の開示
- ・ 非訟手続（当事者間の利害調整を迅速・柔軟に行うための裁判手続）により、裁判所が開示関係役務提供者に対して、その保有する発信者情報の開示命令（法8条）、提供命令（法15条）及び消去禁止命令（法16条）を発することが可能。

【情報流通プラットフォーム対処法8条】

裁判所は、特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者の申立てにより、決定で、当該権利の侵害に係る開示関係役務提供者に対し、第五条第一項又は第二項の規定による請求に基づく発信者情報の開示を命ずることができる。

【参考Ⅰ】情報流通プラットフォーム対処法5条

特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者は、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者に対し、当該特定電気通信役務提供者が保有する当該権利の侵害に係る発信者情報のうち、特定発信者情報（発信者情報であって専ら侵害関連通信に係るものとして総務省令で定めるものをいう。以下この項及び第十五条第二項において同じ。）以外の発信者情報については第一号及び第二号のいずれにも該当するとき、特定発信者情報については次の各号のいずれにも該当するときは、それぞれその開示を請求することができる。

- 一 当該開示の請求に係る侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき。
 - 二 当該発信者情報が当該開示の請求をする者の損害賠償請求権の行使のために必要である場合その他当該発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるとき。
 - 三 次のイからハまでのいずれかに該当するとき。
 - イ 当該特定電気通信役務提供者が当該権利の侵害に係る特定発信者情報以外の発信者情報を保有していないと認めるとき。
 - ロ 当該特定電気通信役務提供者が保有する当該権利の侵害に係る特定発信者情報以外の発信者情報が次に掲げる発信者情報以外の発信者情報であって総務省令で定めるもののみであると認めるとき。
 - （1）当該開示の請求に係る侵害情報の発信者の氏名及び住所
 - （2）当該権利の侵害に係る他の開示関係役務提供者を特定するために用いることができる発信者情報
 - ハ 当該開示の請求をする者がこの項の規定により開示を受けた発信者情報（特定発信者情報を除く。）によっては当該開示の請求に係る侵害情報の発信者を特定することができないと認めるとき。
- 2 特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者は、次の各号のいずれにも該当するときは、当該特定電気通信に係る侵害関連通信の用に供される電気通信設備を用いて電気通信役務を提供した者（当該特定電気通信に係る前項に規定する特定電気通信役務提供者である者を除く。以下この項において「関連電気通信役務提供者」という。）に対し、当該関連電気通信役務提供者が保有する当該侵害関連通信に係る発信者情報の開示を請求することができる。
- 一 当該開示の請求に係る侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき。
 - 二 当該発信者情報が当該開示の請求をする者の損害賠償請求権の行使のために必要である場合その他当該発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるとき。
- 3 前二項に規定する「侵害関連通信」とは、侵害情報の発信者が当該侵害情報の送信に係る特定電気通信役務を利用し、又はその利用を終了するために行った当該特定電気通信役務に係る識別符号（特定電気通信役務提供者が特定電気通信役務の提供に際して当該特定電気通信役務の提供を受けることができる者を他の者と区別して識別するために用いる文字、番号、記号その他の符号をいう。）その他の符号の電気通信による送信であって、当該侵害情報の発信者を特定するために必要な範囲内であるものとして総務省令で定めるものをいう。

【参考2】情報流通プラットフォーム対処法6条

開示関係役務提供者は、前条第一項又は第二項の規定による**開示の請求を受けたときは**、当該開示の請求に係る侵害情報の発信者と連絡することができない場合その他特別の事情がある場合を除き、当該開示の請求に応じるかどうかについて当該**発信者の意見**（当該開示の請求に応じるべきでない旨の意見である場合には、その理由を含む。）を**聴かなければならない**。

- 2 開示関係役務提供者は、**発信者情報開示命令を受けたときは**、前項の規定による意見の聴取（当該発信者情報開示命令に係るものに限る。）において前条第一項又は第二項の規定による開示の請求に応じるべきでない旨の意見を述べた当該発信者情報開示命令に係る**侵害情報の発信者に対し、遅滞なくその旨を通知しなければならない**。ただし、当該発信者に対し通知することが困難であるときは、この限りでない。
- 3 開示関係役務提供者は、第十五条第一項（第二号に係る部分に限る。）の規定による命令を受けた他の開示関係役務提供者から当該命令による発信者情報の提供を受けたときは、当該発信者情報を、その保有する発信者情報（当該提供に係る侵害情報に係るものに限る。）を特定する目的以外に使用してはならない。
- 4 開示関係役務提供者は、前条第一項又は第二項の規定による**開示の請求に応じないことにより当該開示の請求をした者に生じた損害については、故意又は重大な過失がある場合でなければ、賠償の責めに任じない**。ただし、当該開示関係役務提供者が当該開示の請求に係る侵害情報の発信者である場合は、この限りでない。

匿名表現が問題となる場合の類型

匿名表現の自由が問題となる主な局面

- ・匿名表現の自由が実務上問題となる主な場合について、以下のとおり。

① 表現者からその匿名表現の自由に対する（法令に基づく）制約の違憲性を事後的に追及される場合

⇒**匿名表現の自由がそれ自体としてどの程度保障されるか**を正面から問うもの。

※表現の内容の適法性等を問わず、公の秩序の確保等の対抗利益を保護する観点から、表現における匿名性を剥奪することがどの程度許容され得るのかということを正面から問う。

② 違法な匿名表現を行った者の身元に関する情報を明らかにすることを目的としつつインターネット接続役務提供者等により行われる情報の摘示の妥当性が問題となる場合（発信者情報開示請求等の場合）

⇒もっぱら表現者の身元の特定過程において、**身元特定の利益と匿名性を維持する利益とのバランスをいかに図るか**を問うもの

※表現又はそれ以外の行為（非表現の行為）が他人の権利・利益を侵害する形で行われたとき、その実施者が不明でそれを特定する差し迫った必要性が生じた場合、その対抗利益となる実施者の身元の隠匿に対する利益を奪うことが許容されるか否かを問う。

匿名性とプライバシー

匿名性におけるプライバシーの要素

- ・身元に関する情報が私的情報であることにかんがみると、匿名性の保護は、「私的領域」の保護、特に私的情報等が不当に利用等される可能性からの防御の側面を有する。

⇒匿名性は、「私的領域の保護」としてのプライバシー利益と一定の範囲で重なり合う。

匿名性とプライバシーとの異同

- ・プライバシーを有しながら匿名ではない場合や、匿名でありながらプライバシーとは無縁の場合があり得る。
- ・例えば、特定の人々に対して顕名により行為を実施したとしても、当該行為に接しなかった人々との関係上それを内密にする余地はあり、そこにプライバシーは発生。
- ・逆に、プライバシーが期待されない不特定多数の人々の面前で（仮装等を通じて）匿名により行為することも可能。

⇒プライバシーの利益が常に匿名性の保護に資するとは限らず、匿名性の利益がプライバシー保護に資するとも限らない。

匿名表現の利点（I）

思想の自由市場の発展

- ・ 匿名性が確保されることにより、表現者は本音を言いやすくなり、望ましい表現や価値の高い表現に結びつく可能性。
- ・ 表現の敷居を下げることにより、表現物の総量の増加に寄与し、思想の自由市場の発展に寄与。

民主政の推進

- ・ 匿名表現が少数意見や内部告発等を堂々と提示する唯一の方法となることも。
- ・ 匿名で行われる政治的表現は、議論の余地が大きい主題を扱うことが多いという調査結果も。
- ・ 米国の判例は「匿名性は、多数派の専制政治からの盾になる」と指摘（McIntyre v. Ohio Elections Commission, 514 U.S. 334, 357 (1995)）。

匿名表現の利点（2）

報復等のリスクからの保護

- ・ 表現に伴い被り得る報復、脅迫等のリスクから言論者を保護する効果。
- ・ 過去の表現とは矛盾する表現や、真の人格の反映とは異なる個性又はイデオロギーに基づく表現も可能に。

偏見等の排除

- ・ 実際に表現された内容のみによってその趣旨が受領者に理解されることを可能に。
- ・ その結果、偏見等を排し、表現の社会的な責任の追及から言論者を解放。
- ・ 過去にある言論を通じて大衆に負のイメージが染みついた表現者であっても、そのイメージを気にせずに新たな表現を行うことが可能に。
- ・ 受領者においても、表現者に対する誤解に基づいて表現の内容を歪曲して理解する可能性が減少。

匿名表現の弊害

真理の探究に対する阻害要因

- ・ インターネット上での匿名表現は、思想等を同じくする匿名者同士のフォーラム形成を助長。
- ・ その結果、新しい思想の醸成よりも、異なる思想の排除に傾斜しがち。

偽情報の拡散要因

- ・ 表現者が顕名時には行い得ないような不誠実な表現活動を可能にし、虚偽の情報を拡散させる可能性。
- ・ 虚偽の情報に対する説明責任を事実上除去するため、健全な政治システムの対極に位置。

違法行為の隠れ蓑として利用される可能性

- ・ 犯罪者の特定を難航化。名誉毀損等に該当する違法な表現物を放置する結果を招くことも。

匿名表現の自由をめぐる米国の判例法上の議論(Ⅰ)

Talley事件判決

Talley v. California, 362 U.S. 60 (1960)

- ・ びらの配布に当たって発行者等の氏名・住所の明記を義務づけるロサンゼルス市の条例が文面上違憲に。
- ・ 条例に関して、①情報流布の自由、ひいては表現の自由を制約すること、②顕名に伴う関係者からの報復等の脅威により健全な議論を尻込みさせ、表現（言論）の自由を保障する米国憲法修正 1 条の趣旨に反すること、が違憲の理由として指摘。

McIntyre事件判決

McIntyre v. Ohio Elections Commission, 514 U.S. 334, 357 (1995)

- ・ 新たな学校課税に反対するオハイオ州の住民が、氏名が不明示のびら（一部例外あり）に当該反対の旨を記して配布した行為について、これがオハイオ州法（選挙法）に違反するとされたことが問題に。
- ・ 「匿名でいるという発行者の決定は、発行物に対する他の加除修正に関する決定と同様に、修正 1 条により保護される言論の自由の一側面をなす」ため、州法が違憲に。
- ・ あらゆる表現において、匿名性を「言論の内容を編集するうえでの選択の結果」と位置づけつつ、表現者は自らの表現に際してその属性を開示するか否かを決める自由を有するという旨を示したもの。
⇒表現における顕名の義務づけは内容規制として位置づけ。

匿名表現の自由をめぐる米国の判例法上の議論(2)

Watchtower Bible事件判決

Watchtower Bible v. Village of Stratton, 536 U.S. 150 (2002)

- ・戸別訪問に従事する選挙運動者に対して顕名により町長の事前許可を得る旨を義務づける措置が問題に（結論としては違憲）。
- ・「匿名でびらを配布する権利」を肯定しつつ、より広範に「匿名でびらを作成し、又は議論することに対する修正1条に基づく保護」を承認。しかし、保護は絶対的でなく、特に資金拠出の要請を伴う場合には詐欺の防止等の対抗利益により制約され得る。

Reed事件判決

Doe v. Reed, 561 U.S. 186 (2010)

- ・既存のワシントン州法に対する州民投票の請求（署名入り）を州政府が開示することの可否が問題となったところ、州政府には州の選挙のあり方に関して広範な裁量の余地があること、表現自体が妨げられるわけではないため具体的な弊害が不明であることを主な理由としつつ、当該開示は一般的には修正1条に違反しない旨を判示。
- ・開示の強制については、各人を報復等の脅威にさらすことに対する合理的な蓋然性が認められる限り、修正1条に基づき禁止されるという（緩やかな）基準を提示。
- ・署名行為について、これが表出型の要素を含む行為であって、修正1条の保護範囲外におかれるわけではないという旨も説示。これは、匿名性の禁止が表現の禁止となるのではなく、表現に対する一定の負担にとどまるという思想（匿名禁止表現負担説）。 15

匿名表現の自由をめぐる米国の判例法上の議論(3)・学説上の議論

Alvarez事件判決

United States v. Alvarez, 567 U.S. 709 (2012)

- ・虚偽の表現も修正1条に基づき保護されるという旨が明らかにされた
⇒匿名表現の保護に資する方向性。

学説上の主な議論

- ・純粹に私的な関心事に関する表現については、その対抗利益となり得る関係者のプライバシー等との比較衡量上、修正1条に基づく保護の程度が弱いと説く考え方。
⇒匿名表現も、私的な関心事に基づくものである限り、その保護の程度はやや弱い。
- ・匿名表現の自由は原則として保障されるが、請願への署名等、民主主義の原動力となる立法過程においてまで、その保障が及ぶわけではないとする考え方。
⇒立法過程における透明性の確保や不正の防止等の観点から、請願への署名等に関する情報は公開が予定され、匿名表現の自由を盾に秘匿されるものではない。
- ・身元の特定可能な個人として活動する場合よりも、匿名での集団を組成した場合により強い勢力を得ることができ、匿名表現はそのような集団の組成に必要な情報のやり取りの第一歩となるため、表現・結社の自由の保障上、強固に保護されるとする考え方。
- ・表現（言論）を単なるメッセージの伝達ではなく、表現者と受領者との双方向で成立する対話と捉えつつ、メッセージの表出は表現の一過程にすぎないとする考え方。
⇒匿名性の確保は、表現者の氏名のみならず、その信条や思想等の不表出に直結。

匿名表現の保護をめぐる我が国の学説の状況

表現の自由の一環としての保護

- ・匿名表現の匿名性を暴くことが、表現の自由に対する制約であるという問題意識が低いとされる。
- ・その背景には、たとえ顕名が義務づけられたとしても、表現の内容自体が禁止されるわけではないという事情。
→ 顕名での表現の自由こそが最も重要であって、匿名表現の自由は補充的に保障されるものにすぎないという主張も。
- ・通信の秘密の保護に対する要請が、通信手段を用いた匿名表現の自由の保障に大きく資する結果、特にインターネット経由の通信において、匿名表現の自由を保障する固有の意義が顕在化しにくい。

匿名表現と匿名性との区別

- ・匿名表現の自由と匿名性そのものの自由とを区別し、前者は表現の自由の一環として手厚く保障されるが（ただし、匿名性によって表現の価値自体が強化されるわけではなく、対抗利益との調整に服する）、後者は必ずしもその限りではないとする主張も。

匿名性と表現との関係(Ⅰ)

匿名性の意義

- ・ 匿名性について、表現に結びつけつつ「匿名表現」の保護の問題として論じるべきか、それとも「非表現の行為」にも連なるものと位置づけつつそれ自体として単独で憲法上保護される要素となると捉えるのか。
- ・ 非表現の行為一般における匿名性の強制的な剥奪（「匿名による取引の自由」の制約等）は、個人の自己決定に対する脅威であり、各種の行為に対して一種の萎縮効果を与える可能性。
- ・ 匿名性は、個人のあらゆる自由の行使の前提となるアイデンティティを形成する能力を保護し、憲法が予定する個人の尊厳や自律の確保に資する役割。

⇒匿名性は、それ自体として、憲法13条の規定に基づく一定の保護を受け得る。

※ 通信の場合、匿名表現はもとより、無機的なデータの匿名による発信のように「非表現の行為」として行われることも。それらの発信者の身元に関する情報は、憲法21条2項後段の規定に基づく通信の秘密を構成するため、憲法13条の要請としての匿名性の保護とは別に、通信の秘密の保護に対する要請から、かかる行為における匿名性は、憲法上の手厚い保護を受ける。

匿名性と表現との関係(2)

匿名性それ自体の表現性

- ・匿名性は、表現となるために必要となる理解可能な個別的なメッセージを発生させるのではなく、何らかの表現行為を別途伴って初めて表現と化すため、表現性を有しない。

匿名性と表現との結合

- ・匿名性が表現行為と結びついて匿名表現となった場合、その匿名性は表現の内容を構成するものと捉え得るため、その剥奪については、実質的な表現の強制（消極的表現の自由の制約）に近接する行為。
 - ・あるいは、上記剥奪は、憲法19条（「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない」）に根ざす「思想・良心に基づく行為の自由」を制約する行為とも捉え得る。
 - ・匿名性を前提として表出されている蓋然性が高いため、顕名の強制は多大な萎縮効果。
- ⇒匿名性の剥奪は、表現を直接的に禁止するものでもそれに制裁を科すものでもないが、表現者においては、顕名が強制されると知っていれば、表現を中止等しがちとなる結果、思想の自由市場から有用な情報の表出が減少し得る
- ⇒匿名表現における匿名性の剥奪は、実質的な表現内容規制として、憲法上厳格にその正当性が審査されることが求められる。

匿名性それ自体の保護と匿名表現を保護する意義

見解

- ・匿名性はそれ自体として憲法上一定の保護を受け得るものが、匿名性が表現と結びつくと、その保護の必要性に関して、「非表現の行為」とは異なる固有の意味合いを帯びる。
- ・匿名表現固有の主な保護法益として、以下のとおり。
 - ① 匿名でなければ困難な少数意見等に関する表現の保護
 - ② 顕名を通じて矢面に立つことにより表現物の受領者から受け得る報復等のリスクからの保護
 - ③ 表現の内容に対して顕名により生じ得る各種の偏見等に伴う弊害からの保護
 - ④ オンライン上の結社又はこれに類する集団的なインターネット上の表現活動への参画の事実（参画者としての氏名）を非公開とする意思の保護
- ・匿名性は本質的に表現や結社と密接に結びつきやすく、実際に匿名で行われる行為の大半は表現行為（又は表現に付随する行為）。
 - ⇒匿名表現の自由については、憲法13条に根ざす「匿名による非表現の行為の自由」とは別に、憲法21条1項に基づき原則として手厚く保護。

匿名表現の自由の保護の程度（Ⅰ）

「公共の福祉」との関係

- ・匿名表現の自由が原則として憲法上保障されるとしても、それは絶対的なものではなく、憲法13条にいう「公共の福祉」に基づき、対抗利益による制約を受け得る。

「知る権利」との関係

- ・（「知る自由」と区別された）「知る権利」の本質は、公権力に対して、各人の自律的な判断に必要と認められる公的な情報の開示を求める権利。
- ・ 知る権利の保障の必要性により制約され得る匿名表現の自由については、判例のいう「公共的事項に関する表現」（最大判昭和61年6月11日民集40巻4号872頁）のうち、民主政の意思決定過程における各人の自律的な判断に必要となると認められるもの（**判断材料公的表現**）。
- ・ 判断材料公的表現の例として、(ア)憲法15条3項にいう「公務員の選挙」における選定の判断材料となる選挙運動での表現（公職選挙法142条乃至142条の5参照）、(イ)ある法案への賛否が国民的な議論となっている場合において、それに賛成又は反対する立場を取るよう促す政治的活動における表現のうち、当該法案の成否又は内容を左右し得るほど影響力が大きいと認められるもの（有力な関係議員の発言等）。

匿名表現の自由の保護の程度(2)

- ・判断材料公的表現の匿名性が厳格に維持され、民主政における各人の自律的な判断が阻害されれば、憲法21条1項に基づく保障の根拠（自己統治の価値）にも背馳。

⇒インターネット上の選挙運動における連絡先の表示義務（公職選挙法142条の3第3項）等の選挙をめぐる匿名表現規制については、選挙運動が判断材料公的表現であることに照らし、正当化され得る。

- ・判断材料公的表現に関して匿名表現の自由が制約される場合の具体的な制約の程度については、当該表現の影響力や民主政の意思決定との連関の度合い、匿名性の維持に伴い国民が被る不利益の程度等を総合的に勘案のうえ、決せられることが合理的。

⇒匿名表現規制に服することが予定される判断材料公的表現とそれ以外の一般的表現とをあらかじめ切り分けるという課題。

- ・判断材料公的表現以外の一般的表現における匿名表現の中には、誰が私事的スキャンダルの中的人物なのか、企業の問題を内部告発したのは誰か、といった相当に私的な関心事となる情報の表出も多いことから、その表出における匿名性についてまで、知る権利の保障の必要性を根拠としてただちに制約されるわけではない。

⇒ただし、一般的表現が他人の基本権に関する法益を著しく害する場合には、それを匿名で行うことも含めて「公共の福祉」に基づく制約を受け得る。